



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOR HALIMAH, bertempat tinggal Jalan Mendawai 1 Gg. Bersama, Kota Palangkaraya, pekerjaan Swasta, email: noorhalimah239@gmail.com, No. HP: 085821834310.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal**;

Lawan:

1. **MARGONO**, dahulu beralamat di Jalan Mendawai 2 No. 38A RT.00/RW.004, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I**;

2. **SUHARSIH**, dahulu beralamat di Jalan Mendawai 2 No. 38A RT.00/RW.004, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan No. 10, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Maria Isabella, S.H., M.Si., 2. Heri Paskarianto, S.ST., M.AP, 3. Ali Qomaruddin, S.H., 4. Dinda R Azizan Sholika, S.H., 5. Sony Gusti Anasta, S.H., 6. Kabul Budiono, S.H., 7. Heni Patmawati, S.H., 8. Yani Hertyaningsih, S.H., 9. Riza Febryanti, S.H., 10. Yuliana Pransiska, S.H., 11. Bayu Tri Wardana, S.H.,

Halaman 1 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP/1458-62.71/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor 443/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 8 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor 1032/ST-62.71.MP.01/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi**;

dan

ABDUL ROHMAN, NIK 6271030107890037, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mendawai 1 Gg. Bersama, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, email: rohmanromanrohman43@gmail.com, No. HP: 087863155614.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Asal dengan Surat Gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

1. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 10 x 15 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO, yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A RT.001/RW.004, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



- Sebelah **Utara** berbatas dengan **AMANG UTUH**
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan **Ibu SRI**
- Sebelah **Barat** berbatas dengan **Jl. Mendawai 2**
- Sebelah **Timur** berbatas dengan **Pak TUGIMAN**

Posita

1. Bahwa Penggugat telah membeli tanah Objek Sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh anak Tergugat II yang Bernama **MITA** pada tanggal 23 Mei 2024 sebagaimana Surat Jual Beli Tanah.
2. Bahwa terhadap jual beli tanah Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO dan menguasai tanah **objek Sengketa** tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Penggugat.
3. Bahwa sebelumnya tanah Objek Sengketa diperoleh Tergugat dari jual-beli dengan MARGONO. Namun Penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana jual-beli yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dan MARGONO.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang saat ini atas nama MARGONO, menjadi nama Penggugat, NOR HALIMAH. Namun diketahui MARGONO telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan tanah Objek Sengketa tersebut telah dijual ke Tergugat II atas nama SUDARSIH.
5. Sudarsih mempunyai anak angkat yang bernama MITA dan menjualkan tanah tersebut ke Tergugat III atas nama MARDIANI.
6. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah Objek Sengketa diatas Sertipikat Hak Milik 2941 Tahun 1993 yang telah diperoleh Penggugat dari jual-beli dengan Tergugat 2 maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mensahkan surat jual-beli tanggal 23 Mei 2024 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan atas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertipikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama MARGONO menjadi NOR HALIMAH.
7. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 sudah meninggal dunia dan diambil-

Halaman 3 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



alih oleh anak angkat Ibu SUDARSIH, dan keberadaannya sementara Sertipikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara *aquo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi Milik NOR HALIMAH.

8. Bahwa agar perkara *aquo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2024 yang isinya Tergugat 3 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38 A Palangka Raya seluas 10 x 15 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas 10 x 15 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38 A Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatas dengan **AMANG UTUH**
 - Sebelah **Selatan** berbatas dengan **Ibu SRI**
 - Sebelah **Barat** berbatas dengan **Jl. Mendawai 2**
 - Sebelah **Timur** berbatas dengan **Pak TUGIMAN**

Adalah sah milik Penggugat.

4. Menyatakan penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi milik NOR HALIMAH.



5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi milik NOR HALIMAH.
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subside

Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat Asal telah datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Untuk Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan:

1. Pertama, dengan Panggilan Umum yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 5 September 2024;
2. Kedua, dengan Panggilan Umum yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya, untuk persidangan hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024; dan
3. Ketiga, dengan Panggilan Umum yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 14 November 2024.

- Untuk Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi datang menghadap Kuasanya di Persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benyamin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Asal membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut, Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tidak menyampaikan jawabannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Asal telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa kuitansi jual beli tanah dan Surat Perjanjian dan Pernyataan Penyerahan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Mardiani dan Abdul Rohman tertanggal 23 Mei 2024, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi dari kopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6206025012720004 atas nama Mardiani tertanggal 29 Juli 2020 dan Kartu Tanda Penduduk 6271035009930003 atas nama Lianmyta Hera Alfiki, tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271036810920005 atas nama Nor Halimah tertanggal 27 November 2015, serta fotokopi dari kopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271030107890037 atas nama Abdul Rohman tertanggal 27 November 2015 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 6 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6271031712140015 atas Nama Kepala Keluarga Abdul Rohman tertanggal 11 November 2023, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Tanah Hak Milik No. 2941 Nama pemegang Hak Margono, selanjutnya disebut bukti P.4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti Penggugat Asal di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271030107890037 atas nama Abdul Rohman tertanggal 27 November 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 6271031712140015 atas Nama Kepala Keluarga Abdul Rohman tertanggal 11 November 2023 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat Asal;

Menimbang bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat Asal juga menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Lianmyta Hera Alfiki;
 - Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Penggugat Asal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II yaitu Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II adalah Ibu angkat Saksi, dan tidak terikat hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa sebelum perkara ini Saksi tahu mengenai Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat Asal karena jual beli tanah Hak Milik No. 2941 atas nama Margono;
 - Bahwa Saksi merupakan anak angkat dari Ponimin dan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II;

Halaman 7 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



- Bahwa Saksi menjual tanah Hak Milik No. 2941 atas nama Margono kepada Saksi Mardiani karena Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II sudah meninggal yang kemudian dijual kembali oleh Saksi Mardiani kepada Penggugat Asal;
 - Bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I merupakan tangan pertama yang memiliki rumah tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2941 atas nama Margono yang kemudian di beli oleh orang tua Saksi yaitu Ponimin dan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II;
 - Bahwa Ponimin meninggal pada tahun 2018 kemudian Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II meninggal dan saudara dari Ponimin datang meminta hak warisnya, kemudian Saksi menjualnya kepada Saksi Mardiani;
 - Bahwa Saksi Mardiani kemudian menjual kembali tanah tersebut kepada Abdul Rohman yang merupakan suami dari Penggugat Asal;
 - Bahwa rumah tersebut berada di Jalan Mendawai 2 No. 38 A, Kota Palangkaraya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Amang Utuh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Sri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Mendawai 2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pak Tugiman;
 - Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Saksi kepada Saksi Mardiani tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
2. Saksi Mardiani;
- Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Penggugat Asal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;



- Bahwa sebelum perkara ini Saksi tahu mengenai Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Asal karena adanya jual beli tanah Hak Milik No. 2941 atas nama Margono;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 atas nama Margono tersebut dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II I yang diwakilkan oleh anak angkat Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II yaitu Saksi Mita;
- Bahwa Penggugat Asal melakukan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 atas nama Margono tersebut tanggal 23 Mei 2024 dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00;
- Bahwa rumah tersebut berada di Jalan Mendawai 2 No. 38 A, Kota Palangkaraya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Amang Utuh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Sri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Mendawai 2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pak Tugiman;

Menimbang bahwa di persidangan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 2941 Nama Pemegang Hak Margono, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Ukur Nomor: 1199/1993 Luas 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi), selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan



sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 Januari 2025;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat pihak ketiga yang telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Intervensi yang telah diajukan tersebut, Penggugat Asal telah memberikan tanggapan secara lisan dan tidak keberatan karena yang bersangkutan adalah suami dari Penggugat dan merupakan orang yang secara langsung melakukan Jual Beli tanah dan rumah obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Intervensi yang telah diajukan tersebut, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah memberikan tanggapan secara lisan bahwa tidak keberatan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa permohonan menjadi Penggugat Intervensi tanggal 5 Februari 2025, Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusan sela Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 12 Februari 2025 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri (*Voeging*) dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk;
- 2 Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Untuk Penggugat Intervensi telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Februari 2025 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 10 x 15M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO, yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A RT.001/RW.004. Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan **AMANG UTUH**
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Ibu SRI**
- Sebelah Barat berbatas dengan **Jl. Mendawai 2**
- Sebelah Timur berbatas dengan **Pak TUGIMAN**

Posita

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 1979 No. 1411/K/Sip/1978 menyatakan: Pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan;
2. Bahwa Pasal 279 Rv berbunyi: Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan;
3. Bahwa *voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada Penggugat atau Tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela;
4. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi disebabkan Penggugat intervensi tidak ikut disertakan oleh Penggugat Asli dalam perkara nomor 148/Pdt.G/2024/PN.Plk padahal penggugat intervensi berkepentingan dalam perkara tersebut;
5. Bahwa Penggugat Intervensi adalah suami Penggugat Asli dalam perkara perdata Nomor 148/Pdt.G/2024/PN.Plk;
6. Bahwa Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi telah membeli tanah Objek Sengketa dari Tergugat I Asli dan Tergugat II Asli yang diwakili oleh anak Tergugat II Asli yang Bernama MITA pada tanggal 23 Mei 2024 sebagaimana Surat Jual Beli Tanah;
7. Bahwa terhadap jual beli tanah Objek Sengketa tersebut, Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi telah memegang Sertipikat Hak No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO dan menguasai tanah **Objek Sengketa** tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi;

Halaman 11 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebelumnya tanah Objek Sengketa diperoleh Tergugat II Asli dari jualbeli dengan MARGONO. Namun Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi tidak mengetahui kapan dan dimana jual-beli yang dilakukan antara Tergugat I Asli, Tergugat II Asli dan MARGONO;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Penggugat Intervensi hendak merubah nama/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang saat ini atas nama MARGONO, menjadi nama Penggugat, NOR HALIMAH. Namun diketahui MARGONO telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan tanah Objek Sengketa tersebut telah dijual ke Tergugat II atas nama SUDARSIH.

10. Sudarsih mempunyai anak angkat yang bernama MITA dan menjualkan tanah tersebut ke Tergugat III atas nama MARDIANI;

11. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi atas tanah Objek Sengketa di atas Sertipikat Hak Milik 2941 Tahun 1993 yang telah diperoleh Penggugat asli dan Penggugat Intervensi dari jual-beli dengan Tergugat II maka Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mensahkan surat jual-beli tanggal 23 Mei 2024 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan atas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertipikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama MARGONO menjadi NOR HALIMAH;

12. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 sudah meninggal dunia dan diambil-alih oleh anak angkat Ibu SUDARSIH, dan keberadaannya sementara Sertipikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi maka Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi Milik NOR HALIMAH.



13. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi merupakan pihak yang membeli tanah objek sengketa perkara a quo sebagaimana ternyata dalam Surat Jual Beli tanah, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 148Pdt.G/2024/PN Plk untuk dapat menggabungkan diri demi membela kepentingan Penggugat asli dan Penggugat Intervensi sendiri dalam perkara a quo;

14. Bahwa agar perkara a quo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat asli dan Penggugat Intervensi bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Cq Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2024/PN.Plk yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2024 yang isinya Tergugat 3 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat Intervensi yang terletak di Jl Mendawai 2 No. 38 A Palangka Raya seluas 10 x 15 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO adalah SAH dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 10 x 15 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama MARGONO yang terletak di Jl Mendawai 2 No. 38 A Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **AMANG UTUH**
 - Sebelah Selatan berbatas dengan **Ibu SRI**
 - Sebelah Barat berbatas dengan **Jl. Mendawai 2**
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Pak TUGIMAN**

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT ASLI DAN PENGGUGAT INTERVENSI

4. Menyatakan Penggugat Asli Dan Penggugat Intervensi berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi milik NOR HALIMAH .



5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama MARGONO menjadi milik NOR HALIMAH.
6. Menghukum Tergugat I Asli. Tergugat II Asli dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Bilamana Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian dan Pernyataan Penyerahan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Mardiani dan Abdul Rohman tertanggal 23 Mei 2024, selanjutnya disebut bukti P. Intervensi – 1;
2. Sertipikat Tanah Hak Milik No. 2941 Nama pemegang Hak Margono, selanjutnya disebut bukti P. Intervensi – 2;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah sama yaitu menyatakan Jual Beli tanah dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) yang terletak di Jl. Mendawai 2 No.38A Palangka Raya dengan Sertipikat Hak Milik No.



2941 tahun 1993 atas nama Margono (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I) yang dilakukan antara Penggugat Asal bersama-sama dengan Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi serta Saksi-Saksi adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka oleh karenanya dalam perkara a *quo* baik pihak Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Asal telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.4 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Lianmyta Hera Alfiki dan Saksi Mardiani yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, **Saksi Lianmyta** dan **Saksi Mardiani** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui mengenai jual beli tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Mendawai 2 No.38A Palangka Raya dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 tahun 1993 atas nama Margono (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I) dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dimana Penggugat Asal bersama-sama dengan Penggugat Intervensi membeli tanah tersebut dari Saksi Mardiani dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah). Sebelumnya tanah tersebut dibeli Saksi Mardiani dari Saksi Lianmyta yang mewakili Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II yang merupakan Ibu Angkat dari Saksi Lianmyta dimana Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II sebelumnya membeli tanah tersebut dari Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I. Selanjutnya, Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat mau melakukan balik nama namun Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. Intervensi – 1 sampai P. Intervensi – 2 dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi Asal telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT.1 sampai TT.2 dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara;

Menimbang bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Januari 2025 yang dihadiri oleh Penggugat Asal dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tanpa dihadiri Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta:

- Penggugat berhasil menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa, sesuai dengan hal-hal yang disampaikan dalam gugatan;
- Penggugat berhasil menunjukkan batas-batas sesuai dengan letak dan ukuran yang didalilkan dalam gugatan dan sebagaimana yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No. 2941 tahun 1993 atas nama Margono berada di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya berupa tanah dan bangunan, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Amang Utuh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Sri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mendawai 2;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pak Tugiman;
- Yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Penggugat;
- Bentuk tanah obyek sengketa adalah persegi, yaitu 10x15 m²;
- Di atas tanah obyek sengketa, terdapat bangunan rumah yang sekarang dihuni oleh Penggugat dan keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya dalil sangkalan yang disampaikan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, maupun Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat Asal bersama dengan Penggugat Intervensi tidak disangkal oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, maupun Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil – dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tersebut apakah beralasan hukum dan tidak melawan Hak;

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 142 Rbg yang menjadi dasar adanya kewenangan mengadili secara relatif, yaitu :

Pasal 142 Rbg :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.

Halaman 17 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi bahwa gugatan diajukan atas suatu obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 2941 tahun 1993 atas nama Margono berada di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi), sehingga untuk kewenangan mengadili didasarkan pada Pasal 142 ayat (5) Rbg yaitu: di wilayah letak barang tetap tersebut, yang dalam hal ini terletak di Kelurahan Pahandut Kecamatan Palangka, yang masuk ke dalam wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa baik letak tanah obyek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Angka 1 (satu) Gugatan Asli dan Gugatan Intervensi, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Asli dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya,



maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum Angka 2 (dua) Gugatan Asli dan Gugatan Intervensi dan seterusnya secara bersamaan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Petitum Angka 2 (dua) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi yaitu menyatakan sah jual beli antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang dibeli sebelumnya dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 tahun 1993 atas nama Margono (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I);

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Jual Beli Tanah dan rumah di atasnya tertanggal 23 Mei 2024 antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang dibeli sebelumnya dari Tergugat II (sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Jual Beli Tanah dan Bangunan di dalam Bukti Surat P.1 dan P. Intervensi-1) serta Bukti Pembayaran atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berada di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) tersebut (sebagaimana dalam Bukti Surat bertanda P.1);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1 yaitu kuitansi untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) tertanggal 23 Mei 2024, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi telah membeli sebidang tanah dan rumah dari Saksi Mardiani yang dibeli sebelumnya dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, sebagaimana dalam Bukti Surat bertanda P.4, TT.1, TT.2 dan T. Intervensi – 2 yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 2941 tahun 1993 atas nama Margono yang terletak di di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu



pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang bahwa Jual beli tanah pada dasarnya tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdato yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Halaman 86, bahwa Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk



pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. perjanjian jual belinya dan 2. penyerahan haknya (*levering*), keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan akta notaris, tapi kalau hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual;

Menimbang bahwa di dalam perkara *a quo*, berdasarkan Bukti – Bukti Surat bertanda P.1 dan P. Intervensi – 1 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat Asal yaitu Saksi Lianmyta dan Saksi Mardiani di persidangan, bahwa telah terjadi Jual Beli tanah dan rumah diatasnya antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang sebelumnya dibeli dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan telah memenuhi kriteria jual beli tanah menurut hukum adat yaitu memenuhi Asas Tunai karena setelah adanya Kuitansi Jual Beli antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi sebagai Pembeli dan Saksi Mardiani yang dibeli sebelumnya dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II sebagai Penjual pada tanggal 23 Mei 2024 tersebut, selain itu Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II telah melakukan penyerahan tanah beserta rumah yang ada di atasnya kepada Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, demikian pula Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II telah menerima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, dan Jual Beli tersebut juga telah memenuhi Asas Terang karena dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Terang artinya suatu asas menghendaki bahwa jual beli tanah itu dilakukan secara terbuka, bukan sesuatu perbuatan yang ditutupi atau tersembunyi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2024 antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang sebelumnya dibeli dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II tersebut sudah memenuhi adanya unsur jual beli tanah menurut Hukum Perdata (Pasal 1458 KUH Perdata) yaitu ada unsur Perjanjian Jual Belinya yang dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran sebagaimana dalam Bukti Surat



bertanda P.1 dan di dalam Jual Beli tersebut ada juga unsur *levering* yaitu penyerahan obyek jual beli yaitu tanah beserta rumah dari Penjual kepada Pembeli yang ditandai dengan bukti kepemilikan obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan di dalam KUHPerdata yaitu bahwa jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, yang mana berdasarkan fakta-fakta di Persidangan telah memenuhi semua unsur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jual beli antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang dibeli sebelumnya dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga Petitum Angka 2 (dua) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sebagai berikut :

Menyatakan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2024 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Petitum Angka 3 (tiga) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Obyek Sengketa, yaitu sebidang tanah seluas 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya yang berdasarkan jual beli antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang sebelumnya dibeli dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II sesuai kuitansi tanda penerimaan uang tanggal 23 Mei 2024 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), maka objek Jual Beli tersebut otomatis secara hukum beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kepemilikannya dari Penjual kepada Pembeli, maka oleh karena itu Petitem angka 3 (tiga) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut ;

Menyatakan sebidang tanah seluas 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah utara berbatas dengan Amang Utuh**
- **Sebelah selatan berbatas dengan Ibu Sri**
- **Sebelah barat berbatas dengan Jalan Mendawai 2**
- **Sebelah timur berbatas dengan Pak Tugiman**

Adalah sah milik Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi.

Menimbang bahwa mengenai konsekuensi selanjutnya dari sahnya jual beli antara Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dengan Saksi Mardiani yang sebelumnya dibeli dari Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II serta beralihnya kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut ke Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah pembeli beritikad baik karena sudah menyelesaikan proses pembelian sampai dengan pembayaran lunas dan sudah secara nyata menguasai tanah beserta rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut, bahkan beberapa kali melakukan renovasi rumah tersebut dan secara nyata sudah mendiami rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor 215 K/Sip/1958 ditegaskan bahwa pembeli yang bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas kedudukan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi sebagai pembeli adalah adalah Pembeli yang beritikad baik, dan sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi secara hukum, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, akan dilakukan proses balik nama;

Menimbang bahwa mengenai Jual – Beli sebagaimana dalam perkara a quo adalah merupakan peralihan / pemindahan hak yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa proses balik nama Hak Atas Tanah, yang dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik seharusnya dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli sejak awal proses Jual Beli dan menjadi tanggung jawab serta kewajiban kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli untuk menuntaskan Jual Beli Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa seharusnya dimulai dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian pada ayat (2) nya memuat kemungkinan lain tidak dengan akta PPAT, yaitu seperti halnya dalam perkara ini bahwa Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dimohonkan di dalam Petitem Angka 4 (empat) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi yaitu baik Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi memohon agar terjadi peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama Margono menjadi atas nama Isteri Penggugat Intervensi yaitu dalam perkara *aquo* adalah Penggugat Asal yaitu atas nama Nor Halimah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan angka 4 (empat) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Pihak Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama Margono menjadi atas nama Nor Halimah pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga jelas mengenai Peralihan hak atas tanah adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan tersebut , sehingga mengenai Peralihan hak atas tanah atau pencatatan balik nama tersebut merupakan wewenang dari Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;

Halaman 25 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



Manimbang bahwa oleh karena itu mengenai Petitum Angka 5 Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

Memerintahkan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama Margono menjadi atas nama Nor Halimah.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam pelaksanaan suatu putusan, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini, maka **petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa ***“biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”*** dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang menyatakan ***“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara”***, maka oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II adalah pihak yang kalah, sudah sepatutnya kepada Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga **Petitum Angka 7 (tujuh) Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi**, yang di dalamnya Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi meminta untuk membebaskan keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak beralasan hukum, **sehingga harus dinyatakan ditolak ;**

Menimbang bahwa oleh ada Petitum Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi yang dinyatakan ditolak, maka **Petitum Angka 1 (satu) Gugatan**



Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan untuk sebagian, maka Gugatan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah dipandang tepat dan tidak melampaui batas kewenangan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1458 KUHPerdara, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Mei 2024 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya dengan ukuran 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 10x15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 2941 Tahun 1993 atas nama Margono yang terletak di Jl. Mendawai 2 No. 38A Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Amang Utuh
 - Sebelah selatan berbatas dengan Ibu Sri
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Mendawai 2
 - Sebelah timur berbatas dengan Pak Tugiman

Adalah sah milik Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi.

Halaman 27 dari 29 PutusanPerdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Plk



4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama Margono menjadi atas nama Nor Halimah pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Tahun 1993 yang semula atas nama Margono menjadi atas nama Nor Halimah;
6. Menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebankan kepada Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.857.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
8. Menolak Gugatan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Penggugat Asal, Penggugat Intervensi, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tanpa dihadiri Para Tergugat Asal/Para Tergugat Intervensi dan dihadiri secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d

Sumaryono, S.H., M.H.

t.t.d

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.



Panitera Pengganti,
ttd

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Materai	:	Rp
.....	10.000,00		
2.....	Redaksi	:	Rp
.....	10.000,00		
3.....	Proses	:	Rp
.....	100.000,00		
4.....	PNBP.....	:	Rp
.....	120.000,00		
5.....	Panggilan.....	:	
	Rp1.440.000,00		
6.....	Pemeriksaan Setempat	:	
	Rp1.177.000,00 +		

Jumlah.....: Rp2.857.000,00

(Terbilang: dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)